ГАЙД

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТОРГИ НА ЗЕМЛЮ

Как подготовиться, участвовать
и не потерять задаток



ОЛЕСЯ СЕКАЕВА

земельный специалист по всей России

ЧТО ТАКОЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ТОРГИ

Когда государство или муниципалитет продаёт участок или сдаёт его в аренду, а желающих несколько, землю разыгрывают на **аукционе**. Побеждает тот, кто предложит самую высокую цену: выкупа или годовой арендной платы.

На аукцион попадают участки двух видов:

- **подготовленные администрацией** — она сама сформировала участок и выставила его на торги;
- **«народные»** — кто-то подал заявление на свободную землю, но появились другие желающие, и участок пришлось разыграть.

> **Почему не стоит бояться торгов.** Многие аукционы не собирают ни одного участника или собирают только одного. Если вы окажетесь единственным, договор заключат с вами **по начальной цене** — без всякой борьбы.

АРЕНДА ИЛИ ПОКУПКА

Предмет торгов	Что вы получаете
Право аренды	Платите годовую арендную плату, которую сами предложили на аукционе. После постройки дома можно выкупить землю
Право собственности	Покупаете участок сразу, по цене, сложившейся на аукционе

Сегодня большинство земельных аукционов проходит **в электронной форме**: всё делается из дома, через интернет.

ГДЕ ИСКАТЬ ТОРГИ

Все земельные аукционы публикуются на государственном сайте **ГИС Торги** — torgi.gov.ru. Как настроить поиск по региону, категории земли и виду торгов, я подробно показываю в отдельном гайде по ГИС Торгам.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ИЗВЕЩЕНИИ

У каждого лота есть **извещение** — главный документ аукциона. Внимательно прочитайте его целиком, прежде чем тратить время и деньги.

Пункт	Зачем он нужен
Начальная цена	С неё стартуют торги. Сравните её с похожими участками на Авито и ЦИАН
Шаг аукциона	На сколько повышается цена за один шаг — обычно до 3% от начальной
Размер задатка	Сумма, которую нужно внести до подачи заявки; бывает вплоть до 100% начальной цены
Сроки приёма заявок	Дата и время окончания. Опоздаете на минуту — заявку не примут
Дата и площадка торгов	Где и когда пройдёт аукцион
Вид права и ВРИ	Аренда или собственность, и что разрешено строить
Технические условия	Есть ли возможность подключить свет, газ, воду

ПРОВЕРЬТЕ УЧАСТОК ДО ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

После победы отказаться от участка без потерь не получится, поэтому всю проверку делаем **заранее**.

1. **Найдите участок на карте** по кадастровому номеру в НСПД и посмотрите на космический снимок: нет ли там оврага, болота, свалки или чужих построек.
2. **Проверьте подъезд.** К участку должна вести дорога общего пользования, а не тропинка через чужую землю.
3. **Посмотрите ЗОУИТ.** Охранные зоны ЛЭП, газопроводов и водоохранные зоны ограничивают строительство.
4. **Сверьте вид разрешённого использования** с вашими планами: на земле для ЛПХ за границей населённого пункта дом не построить.
5. **Узнайте про коммуникации:** технические условия обычно приложены к извещению.
6. **Если можете — съездите на место.** Снимки бывают старыми.

> **Посчитайте свой лимит заранее.** Решите, какую максимальную цену вы готовы заплатить, и не поднимайтесь выше, как бы ни хотелось победить. Азарт на торгах — главный враг бюджета.

ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ

1. Электронная подпись

Для электронного аукциона нужна **квалифицированная электронная подпись (КЭП)** физического лица. Её выпускают аккредитованные удостоверяющие центры, обычно это платно. Оформляйте подпись заранее: на это может уйти несколько дней.

2. Регистрация на площадке

В извещении указано, на какой электронной площадке пройдут торги — например, Сбербанк-АСТ, РТС-тендер или Росэлторг. Зарегистрируйтесь на ней с помощью КЭП и заполните профиль.

> **Уточните тарифы площадки.** Некоторые площадки берут плату с победителя аукциона. Это отдельная сумма, её стоит учесть в бюджете.

3. Задаток

Задаток вносят на счёт площадки или организатора по реквизитам из извещения. Деньги должны **поступить до окончания приёма заявок**, поэтому не оставляйте оплату на последний день.

- Если вы проиграете или не будете допущены, задаток вернут. По закону — в течение 3 рабочих дней после торгов.
- Если победите, задаток засчитают в оплату.
- Если победите, но откажетесь подписывать договор, задаток не вернут.

ЗАЯВКА И САМ АУКЦИОН

Подача заявки

Заявку подают на площадке в личном кабинете и подписывают КЭП. Обычно прикладывают только копию паспорта, но точный список документов всегда указан в извещении. Заявки других участников вы не увидите — их имена до торгов не раскрываются.

Допуск

После окончания приёма заявок организатор проверяет документы и поступление задатка. Тех, у кого всё в порядке, допускают к торгам.

> **Если заявка всего одна** или к торгам допустили только одного участника, аукцион признают несостоявшимся, а договор заключают с этим участником **по начальной цене**.

Как проходят торги

1. В назначенное время вы заходите на площадку в личный кабинет.
2. Торги стартуют с начальной цены.
3. Участники по очереди повышают цену на шаг аукциона.
4. Если в течение отведённого времени никто не предложил больше, торги заканчиваются.
5. Побеждает участник с самым высоким предложением.

Заранее проверьте, что компьютер, интернет и электронная подпись работают. Технический сбой на вашей стороне — не повод перенести торги.

ПОСЛЕ АУКЦИОНА

Результат	Что дальше
Вы победили	Организатор направит проект договора. Подпишите его в срок и оплатите цену за вычетом задатка
Вы единственный участник	Договор заключают с вами по начальной цене
Вы проиграли	Задаток вернётся, а вы ищете следующий лот

> **Важно:** если победитель уклоняется от подписания договора, задаток не возвращают, а сведения о нём могут внести в реестр недобросовестных участников. Тогда участвовать в следующих торгах станет сложнее.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ НОВИЧКОВ

- не прочитали извещение целиком и пропустили важное условие;
- внесли задаток в последний день, и он не успел поступить;
- не проверили участок и выиграли овраг без подъезда;
- оформили электронную подпись в последний момент;
- поддались азарту и подняли цену выше своего лимита.

Торги — это нормальный рабочий способ получить землю. Если подготовиться заранее, всё проходит спокойно и без сюрпризов.

Информация актуальна на момент подготовки гайда. Сроки и условия конкретного аукциона всегда указаны в его извещении — ориентируйтесь на них.



СПАСИБО, ЧТО ДОЧИТАЛИ!

Больше разборов участков, свежих лотов
и ответов на частые вопросы — в моих соцсетях.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Telegram-канал
t.me/Olesya_goszemlya

ВКонтакте
vk.ru/club239840315

Instagram
@olesya.goszemlya

Олеся Секаева · земельный специалист по всей России